



AGENTUR der GOLF GLOBE Travel GmbH

// Agenturantrag
// Agenturvertrag
// Fairway Club



Agenturantrag der GOLF GLOBE Travel GmbH

Durch Ausfüllen und Absenden dieses Fragebogens, stellen Sie einen Antrag auf Erteilung einer Agentur bei der GOLF GLOBE Travel GmbH (nachfolgend GOLF GLOBE) nach Maßgabe der allgemeinen Agenturbedingungen von GOLF GLOBE, deren Anwendung Sie mit Abgabe dieses Antrags zustimmen. **Mit * gekennzeichnete Angaben sind Pflichtangaben.**

Bitte beachten Sie, dass Kopien folgender Bescheinigungen diesem Antrag unbedingt anzufügen sind, damit er bearbeitet werden kann:

- Gewerbeanmeldung
- Handelsregistrauszug

1. Stammdaten

Reisebüroname*: (bitte genaue Firmierung nennen)	
Rechtsform der Agentur*:	
Gründungsdatum der Agentur*:	
Gesellschaftskapital in EUR* (soweit anwendbar)	
Steuernummer*:	
Umsatzsteuer-ID*:	
Straße, Hausnummer, ggf. Zusatzinformationen*:	
Postleitzahl*:	
Ort*:	
Land*:	
Telefon* (Land/Ort/Nummer):	
Fax* (Land/Ort/Nummer):	
E-Mail-Adresse*:	(Die angegebene E-Mail-Adresse wird zur Übersendung von Antragsinformationen, Nachrichten, Weisungen und Verkaufsinformationen genutzt.)
Internet: (z.B. www.mustermann-reisen.de)	



2. Informationen zu den Inhabern/Geschäftsführern der Agentur

Anzahl der Inhaber/Geschäftsführer*:	
Inhaber/Geschäftsführer 1:	
Anrede*:	
Name*:	
Vorname*:	
Geburtsdatum* (TT.MM.JJJJ):	
Inhaber/Geschäftsführer 2:	
Anrede*:	
Name*:	
Vorname*:	
Geburtsdatum* (TT.MM.JJJJ):	
Inhaber/Geschäftsführer 3:	
Anrede*:	
Name*:	
Vorname*:	
Geburtsdatum* (TT.MM.JJJJ):	

Persönliche Kontaktdaten der Inhaber/Geschäftsführer (zur Übermittlung vertraulicher Informationen)

Inhaber/Geschäftsführer 1:	
Telefon (Land / Ort / Nummer):	
E-Mail-Adresse:	
Inhaber/Geschäftsführer 2:	
Telefon (Land / Ort / Nummer):	
E-Mail-Adresse:	
Inhaber/Geschäftsführer 3:	
Telefon (Land / Ort / Nummer):	
E-Mail-Adresse:	



3. Angaben zur Bankverbindung der Agentur

Name Ihres Kreditinstitutes*:	
Straße, Hausnr., ggf. Zusatz*:	
Postleitzahl*:	
Ort*:	
Land*:	
Telefon* (Land/Ort/Nummer):	
Fax* (Land/Ort/Nummer):	
Die Kontodaten der Agentur bei diesem Kreditinstitut:	
Kontonummer*:	
Bankleitzahl*:	
IBAN*:	
BIC*:	

Entsprechend des Agenturvertrages von GOLF GLOBE Travel GmbH, der mir vorliegt und den ich ausdrücklich als Vertragsinhalt anerkenne, gebe ich hiermit verbindlich diese Agenturanmeldung mit den vorstehenden Festlegungen ab:

Ort, Datum: _____

Unterschrift/Stempel: _____



Agenturvertrag der GOLF GLOBE TRAVEL GMBH

Die Vermittlung von Leistungen der GOLF GLOBE TRAVEL GmbH, nachfolgend „GOLF GLOBE“ genannt, durch Reisebüro- und Onlinevermittleragenturen erfolgt auf Basis der folgenden Allgemeinen Agenturbedingungen („Agenturbedingungen“). GOLF GLOBE bietet als Reiseveranstalter Pauschalreisen sowie daneben auch die Vermittlung einzelner Reiseleistungen für Endkunden an.

1. Zustandekommen des Agenturvertrags

1.1. Der Agenturvertrag zwischen der Agentur und GOLF GLOBE wird durch die Beantragung einer Agentur unter

- Vorlage einer Kopie der Gewerbeanmeldung,
- Vorlage einer Kopie eines aktuellen Handelsregistrauszuges sofern im Handelsregister eingetragen),
- Übergabe des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten GOLF GLOBE Agenturantrags im Original. Im Antrag müssen insbesondere Angaben zur Email-Adresse der Agentur, unter der sie Werktags erreichbar ist, und ggfs. zur Betriebsstellenummern der durch die Agentur genutzten Computer-Reservierungssysteme (CRS) gemacht werden,

1.2. Bis zur Vergabe einer endgültigen Agenturnummer erhält die Agentur gegebenenfalls eine vorläufige Agenturnummer, durch die kein Anspruch auf Erhalt einer endgültigen Agenturnummer entsteht. Die Vergabe einer Agenturnummer steht allein im Ermessen von GOLF GLOBE. Mit Zuteilung und Vergabe dieser Agenturnummer wird die Zusammenarbeit der Agentur mit GOLF GLOBE auf Basis dieser Agenturbedingungen begründet.

1.3. Die Belieferung der Agentur mit Leistungspaketen und Einzelleistungen von GOLF GLOBE zu einem vereinbarten Einkaufspreis zum Zwecke des Weiterverkaufs an Reisenden der Agentur, die insofern als leistungsverantwortlicher Reiseveranstalter auftritt, wird nicht durch diese Agenturbedingungen erfasst. Insofern gelten die Bestimmungen der Wiederverkäuferbedingungen von GOLF GLOBE. Diese Agenturbedingungen beziehen sich alleine auf Vermittlungen, die durch die Agentur vorgenommen werden in Bezug auf Reisen und Einzelleistungen, bei denen GOLF GLOBE als leistungsverantwortlicher Reiseveranstalter auftritt.

2. Tätigkeit der Agentur als Vermittler

2.1. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten von GOLF GLOBE und der Agentur ergeben sich, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, aus diesen Vermittlungsbedingungen nebst seinen jeweils aktuellen Anlagen und den gesetzlichen Vorschriften der

2.2. §§ 84ff HGB über den Handelsvertreter.

2.3. Das Agenturverhältnis berechtigt die Agentur ausschließlich zur Vornahme von Buchungen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb. Die Erteilung von Unteragenturen ist untersagt. Die Vornahme von Buchungen für andere Reisevermittler ist ebenfalls untersagt. Soweit die Agentur diese Verpflichtungen nicht beachtet, stellt dies einen groben Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten dar. Auf Ziffer 5.5 sowie Ziffer 10.4 dieser Agenturbedingungen wird insoweit verwiesen. Die Agentur haftet gleichwohl vollumfänglich auch für die Verpflichtungen der Reisemittler, die unter der Agenturnummer der vertraglich gebundenen Agentur Buchungen vornehmen oder über diese Agentur vornehmen lassen.

2.4. Die Agentur vermittelt den Endkunden in der Regel Pauschalreiseverträge von GOLF GLOBE sowie in Ausnahmefällen Einzelleistungen, bei denen GOLF GLOBE entweder als Veranstalter oder lediglich als Vermittler auftritt.

2.5. Bei der Vermittlung von Einzelleistungen, die von GOLF GLOBE lediglich vermittelt werden, sind Kunden auf die Vermittlerstellung von GOLF GLOBE hinzuweisen. Diesbezügliche Buchungen sind jeweils gesondert von Buchungen entgegenzunehmen und abzurechnen, die sich auf Pauschalreisen von GOLF GLOBE beziehen.

2.6. Sämtliche Buchungsanmeldungen sind vom Kunden unterzeichnen zu lassen. Soweit die Anmeldung für mehrere Personen erfolgt, ist zusätzlich die Bestätigung des anmeldenden Kunden über die Haftung für die Verpflichtungen der übrigen Reisetilnehmer durch eine gesonderte Unterschrift einzuholen.

2.7. Die Agentur ist verpflichtet, ausschließlich verbindliche und durch den Kunden nicht mehr widerrufliche Angebote fest bei GOLF GLOBE einzubuchen. Andernfalls ist die Buchung als unverbindliche Anfrage zu kennzeichnen.

2.8. Die Bestätigung erfolgt durch GOLF GLOBE gegenüber dem Kunden und lediglich nachrichtlich gegenüber der Agentur per Email. Bis zur Bestätigung darf die Agentur nur eine Bestätigung des Buchungseingangs („Buchungseingangsbestätigung“) an den Kunden weiterleiten.

2.9. Die Agentur hat bei der Vermittlung größte Sorgfalt walten zu lassen und ist verpflichtet, Erklärungen (wie z.B. Stornoerklärungen), Mitteilungen oder Informationen von GOLF GLOBE und/oder der Kunden an die jeweils andere Vertragspartei unverzüglich weiterzuleiten und sicherzustellen, dass die jeweils andere Vertragspartei auch hiervon Kenntnis nimmt bzw. nehmen kann. Etwaige Leistungsänderungen sind dem Kunden in geeigneter Form unverzüglich mitzuteilen. Es ist in nachweisbarer Form sicherzustellen, dass der Kunde unverzüglich von solchen Leistungsänderungen Kenntnis erlangt.

2.10. Die Agentur weist GOLF GLOBE auf offensichtliche körperliche Gebrechen des Reisenden bzw. auf die Staatsangehörigkeit des Reisenden, soweit der Reisende nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügt, hin.

2.11. GOLF GLOBE ist berechtigt, sich beim Endkunden über die Zufriedenheit der Vermittlungsleistung der Agentur zu erkundigen.

2.12. GOLF GLOBE behält sich vor, bestimmte Produkte bei Vorliegen eines berechtigten Interesses von einzelnen Vertriebswegen auszunehmen.

Die Agentur ist verpflichtet, GOLF GLOBE auf offensichtliche Preis-, Leistungs- oder sonstige Fehler in der Leistungsbeschreibung, im CRS-System und/oder den Unterlagen sofort aufmerksam zu machen und sich im Zweifelsfall die Richtigkeit von Angaben vor Vornahme einer Buchung erst bestätigen zu lassen.

3. Pflichten der Agentur bei Durchführung von Buchungen

3.1. Die Agentur hat dem Kunden, soweit ein Katalog vorhanden ist, den jeweils gültigen Saisonkatalog, die aktuellen Leistungsbeschreibungen von GOLF GLOBE, die erforderlichen vorvertraglichen Informationen gem. § 651v Abs. (1) BGB, Art 250 §§ 1-3 EGBGB, darunter auch das erforderliche Formblatt von GOLF GLOBE zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nachweislich zu überreichen. Das Formblatt von GOLF GLOBE ist auf der Webseite von GOLF GLOBE, in den Computer-Reservierungssystemen (CRS) sowie dem Buchungssystem von GOLF GLOBE hinterlegt. Darüber hinaus hat die Agentur und die jeweils für die vermittelte Leistung einschlägigen aktuellen allgemeinen Vermittlungsbedingungen bzw. Reisebedingungen von GOLF GLOBE vor Vertragsschluss nachweislich zu überreichen. Die Agentur wird die Nachweise zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflichten sowie zur Übergabe und vertraglichen Einbeziehung der Reisebedingungen archivieren und GOLF GLOBE auf jederzeitiges Verlangen vorlegen.

3.2. Bei einer Online-Buchung über einen Online-Auftritt der Agentur hat die Agentur dem Kunden alle vorgenannten Informationen einschließlich des Formblatts zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise - im Buchungsverlauf vor Vertragsschluss nachweislich zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass eine Buchung nur unter rechtlich wirksamer Einbeziehung der allgemeinen Vermittlungsbedingungen oder Reisebedingungen von GOLF GLOBE vorgenommen werden kann. Die Agentur wird die diesbezüglichen Nachweise archivieren und GOLF GLOBE auf jederzeitiges Verlangen vorlegen.

Buchungsgrundlage sind ausschließlich die aktuellen Leistungsbeschreibungen von GOLF GLOBE auf der Webseite von GOLF GLOBE, andernfalls aus den Computer-Reservierungssystemen (CRS) oder aus dem Buchungssystem sowie die hierauf Bezug nehmende Buchungsbestätigung von GOLF GLOBE. Soweit der Agentur Korrekturen zur Leistungsbeschreibung bekannt gegeben wurden, hat die Agentur diese Informationen zusammen mit der Leistungsbeschreibung an den Kunden weiterzugeben.

Etwaige mündlich besprochene Sondervereinbarungen oder Zusagen sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch GOLF GLOBE verbindlich und erst nach Bestätigung durch GOLF GLOBE dem Kunden gegenüber bekannt zu geben. Die Agentur ist nicht berechtigt, ohne schriftliche Bestätigung durch GOLF GLOBE dem Kunden gegenüber Erklärungen im Namen von GOLF GLOBE abzugeben.

Die Agentur wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Agentur durch eine eigene Zusammenstellung von mehreren Reiseleistungen zu einem Gesamtpreis, beispielsweise durch Buchung verschiedener Leistungen bei unterschiedlichen Leistungsträgern, selbst zum Reiseveranstalter werden kann. Die Agentur kann gem. § 651b BGB insbesondere dann zum Reiseveranstalter werden, wenn sie dem Kunden eine solche Leistungszusammenstellung im Rahmen des gleichen Buchungsvorgangs oder zu einem Gesamtpreis oder unter der Bezeichnung „Pauschale“ oder eines ähnlichen Begriffs anbietet und verkauft. Als Reiseveranstalter ist die Agentur neben den vorvertraglichen Informationspflichten gem. Art 250 §§ 1-3 EGBGB einschließlich der Übergabe des erforderlichen Formblatts zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise insbesondere auch selbst zur Kundengeldabsicherung verpflichtet und trägt die vertragliche Gewährleistungs- und Schadenshaftung für die betroffenen Reiseleistungen in eigener Verantwortung.

3.3. Die Agentur wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch die Vermittlung mehrerer verschiedener Reiseleistungsarten, die keine Pauschalreise sind und die zum Zweck der gleichen Reise im Rahmen von getrennten Buchungsprozessen vermittelt werden eine Vermittlung verbundener Reiseleistungen gem. § 651w BGB durch die Agentur darstellen kann, was ggf. ebenfalls mit besonderen Pflichten der Agentur verbunden wäre, insbesondere der vorvertraglichen Informationspflichten gem. Art. 251 EGBGB einschließlich der Pflicht zur Vorlage des Formblatts für die Unterrichtung des Reisenden. Zusätzlich könnte insoweit ebenfalls die Pflicht zur Absicherung von Kundengeldern durch die Agentur bestehen. Die Nichterfüllung dieser Pflichten wiederum kann zu einer reiseveranstalterähnlichen Haftung der Agentur führen.

3.4. Die Agentur hat sich bei Annahme einer Buchung über die Richtigkeit der angegebenen Personalien des Kunden und seiner Anschrift zu vergewissern und sich die Anmeldung vom Kunden unterzeichnen zu lassen.

3.5. Die Eingabe von Platzhaltern, fiktiven Kundennamen oder Agenturdaten anstelle der Daten des Kunden sind ausdrücklich nicht gestattet. Auf Punkt 11.7 der Agenturbedingungen wird verwiesen.

4. Zahlungsabwicklung; Aushändigung der Vertragsunterlagen; Entgegennahme von Mängelanzeigen und anderen Kundenerklärungen



4.1. Zahlungsabwicklung: Soweit nicht abweichend mit der Agentur vereinbart, erfolgt die Bezahlung der vereinbarten Reisepreise in Form des Direktinkassos seitens GOLF GLOBE, d.h. der gesamte Zahlungsverkehr erfolgt ausschließlich und unmittelbar zwischen GOLF GLOBE und dem Kunden. Die Agentur ist in diesem Fall nicht berechtigt, Kundengelder entgegenzunehmen.

4.2. Kreditkartenzahlung über GOLF GLOBE

Für alle Leistungen akzeptiert GOLF GLOBE für Kreditkarten-Zahlungen durch den Kunden die MasterCard und Visa Karte als Zahlungsmittel. Für Kundenbuchungen unter Verwendung einer Kreditkarte wird GOLF GLOBE dem Kunden einen Paylink übermitteln. Die Verwendung von Kreditkarten Dritter oder der Agentur ist nicht gestattet. Sollte der Name des Karteninhabers nicht identisch sein mit dem Namen des anmeldenden Kunden, so ist der Name des Karteninhabers und dessen Anschrift zu vermerken und GOLF GLOBE bekannt zu geben. Neben der Unterschrift der Reiseanmeldung ist die Unterschrift des Karteninhabers zur Abwicklung über das Kreditkartenunternehmen unbedingt notwendig. Die Agentur ist nicht berechtigt, die Kartendaten zum bargeldlosen Zahlungsausgleich zu akzeptieren, wenn aufgrund der Begleitumstände des Rechtsgeschäftes die Agentur Zweifel an der Berechtigung des Kunden zur Nutzung der Kartendaten haben muss. Akzeptiert die Agentur die Zahlung per Kreditkarte trotzdem oder liegt die Unterschrift des Karteninhabers nicht vor, so haftet die Agentur für den Ausgleich der Forderung, wenn das Kreditkartenunternehmen die Zahlung nicht vornimmt oder rückgängig macht. Ein vom Kreditkartenunternehmen in Rechnung gestelltes Serviceentgelt ist von der Agentur zu übernehmen.

4.3. Zusätzlich zu der Provision wird im Falle von mehrwertsteuerpflichtigen Agenturen die jeweils gültige Mehrwertsteuer vergütet. Die Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist in dem Agenturfragebogen zu bestätigen.

4.4. Bei Agenturen, die ihren Sitz im Ausland haben, kommt das Reverse-Charge-Verfahren zur Anwendung, bei dem die Umsatzsteuer auf Provision von GOLF GLOBE berechnet und an das Finanzamt abgeführt wird, soweit in dem Drittland keine anderen gesetzlichen Vorschriften existieren. Dies ist im Einzelfall mit der Finanzverwaltung zu klären.

4.5. Die Agentur ist im Hinblick auf von ihr für GOLF GLOBE vermittelte Reisevertragsabschlüsse gem. §651v Abs. (4) BGB verpflichtet, Mängelanzeigen und andere Erklärungen von Reisekunden bezüglich der Reiseleistungserbringung durch GOLF GLOBE entgegenzunehmen und unverzüglich per E-Mail an GOLF GLOBE weiterzuleiten.

5. Provisionsvereinbarung

5.1. Die Agentur erhält für die Vermittlung und alle mit der Abwicklung in Zusammenhang stehenden Leistungen eine Vermittlungsprovision. Unter Vermittlung wird ausschließlich der über die Agentur getätigte erfolgreiche Vertragsschluss über Reiseleistungen zwischen Kunden und GOLF GLOBE verstanden. Soweit die Agentur umsatzsteuerpflichtig ist, versteht sich die Vermittlungsprovision zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

5.2. Der Provisionssatz beträgt aktuell 10,0 % der provisionsfähigen Umsätze zzgl. Mehrwertsteuer. Flugleistungen sowie diesbezügliche Steuern und Gebühren werden nicht verprovisioniert. Im Übrigen gilt Ziffer 10.8 dieser Bedingungen. Ggf. weitere oder im Einzelfall abweichende Provisionsregelungen werden der Agentur bei Angebotserstellung / Buchungsanfrage mitgeteilt..

5.3. Der Anspruch auf Provision entsteht, sobald und soweit die vermittelten Leistungen erbracht sind. Soweit der Kunde nicht leistet, entfällt auch der Provisionsanspruch.

5.4. Zur Zahlung fällig ist der Provisionsanspruch im auf den Monat des Leistungsbeginns folgenden Monat, wenn und soweit der Kunde den Reisepreis entrichtet hat.

5.5. Kein Provisionsanspruch besteht aus Buchungen, die unter Missachtung des Untergentur- sowie des Unterbuchungsverbot (siehe Ziffer 2.3 dieser Agenturbedingungen) erfolgt sind.

5.6. Sofern der Kunde oder GOLF GLOBE den Rücktritt vom Vertrag erklären, der Vertrag aus sonstigen Gründen von einer der Parteien abgesagt wird, der Vertrag einvernehmlich aufgehoben wird oder aus sonstigen Gründen unwirksam, nicht rechtssicher nachweisbar oder nichtig ist, entfällt der Anspruch auf Zahlung der Provision aus der vereinbarten Berechnungsgrundlage. Dies gilt auch, wenn die Leistungen aufgrund außergewöhnlicher Umstände, die außerhalb des Einflussbereiches der Vertragsparteien liegen (z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Unruhen, Epidemien) nicht durchgeführt werden können.

5.7. Im Falle einer Absage oder eines Rücktritts durch GOLF GLOBE gilt dies jedoch nur, wenn GOLF GLOBE die Absage nicht zu vertreten hat bzw. GOLF GLOBE ein gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht zusteht.

5.8. Soweit der Kunde jedoch an GOLF GLOBE eine Entschädigung (Rücktrittsgebühren) gemäß den jeweils mit ihm in Abhängigkeit der vermittelten Leistung vereinbarten Vermittlungsbedingungen oder Reisebedingungen infolge eines Rücktritts zu entrichten hat, erhält die Agentur für die erbrachte Leistung eine Provision zu dem vereinbarten Prozentsatz aus dieser, von dem Kunden an GOLF GLOBE, tatsächlich bezahlten Entschädigungssumme. Sofern gemäß den Agenturbedingungen in ihrer jeweiligen Fassung gewisse Preisbestandteile wie z.B. Flüge, Steuern und Gebühren bei der Festlegung der Berechnungsgrundlage für den Provisionsanspruch der Agentur unberücksichtigt bleiben, gilt dies entsprechend auch für die Ermittlung der Berechnungsgrundlage der Provision bei Rücktritt des Kunden. Von der Agentur bereits vereinnahmte Provisionen sind zu erstatten, soweit sie den tatsächlichen Provisionsanspruch übersteigen.

5.9. Für die Berechnung der Provisionsansprüche ist das jeweilige Datum des Reiseantritts, nicht das Buchungsdatum maßgeblich.

5.10. Mit der Provisionszahlung sind jegliche Ansprüche der Agentur für Vermittlung und Abwicklung der getätigten Buchung, wie z.B. die Informationsweiterleitung von Umbuchungen, Weitergabe der Reiseunterlagen, Entgegennahme und Weitergabe des Reisepreises, Flugänderungen und Hotelmitteilungen und, sofern die Inkassotätigkeit aus der Vermittlertätigkeit übernommen wird, auch diese vergütet und abgegolten. Bei Nichtbestehen eines Provisionsanspruches sind die von GOLF GLOBE geleisteten Zahlungen unverzüglich zurück zu erstatten. Provisionsansprüche verjähren mit Ende des Kalenderjahres (31.12.), das auf das vertraglich vereinbarte Kalenderjahr folgt, in dem der Anspruch entstanden ist und die Agentur von den Umständen Kenntnis erlangt hat, die den Anspruch begründen, oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können.

5.11. Im Übrigen gelten die Regelungen in Ziffer 10.8.

6. Informationsaustausch und Mitteilungspflichten

6.1. Alle Informationen sind schriftlich zu erteilen. Die Agentur und GOLF GLOBE erklären sich auch mit der Informationsbeschaffung auf elektronischem Wege an die jeweils offizielle Haupt-E-Mailadresse einverstanden.

6.2. GOLF GLOBE wird die Agentur über alle produktbezogenen Änderungen, soweit diese für die Agentur und/oder den Kunden von Bedeutung sind, unverzüglich informieren.

6.3. Soweit GOLF GLOBE hinsichtlich einer Produkt- und/oder Werbeaussage abgemahnt werden sollte und insoweit zur Abgabe einer Unterlassungserklärung verpflichtet ist, hat die Agentur, nach entsprechender schriftlicher oder elektronischer Information durch GOLF GLOBE, GOLF GLOBE zu unterstützen, die eingegangene Verpflichtung zu erfüllen.

6.4. Die Agentur hat GOLF GLOBE unaufgefordert über einen Wechsel in der Geschäftsführung, der Inhaberverhältnisse bei der Agentur sowie eine Umfirmierung ebenso unverzüglich zu informieren wie über einen Wechsel der Kontoverbindung, der E-Mail-Adresse, der Fax- oder Telefonnummer, einen örtlichen Wechsel der Betriebsstätte sowie über Änderungen der gültigen Betriebsstellennummer bei den angeschlossenen Computer-Reservierungssystemen (CRS). Die Informationen haben jeweils schriftlich zu erfolgen.

6.5. Die Agentur hat GOLF GLOBE eine täglich eingesehene, offizielle Haupt-Email-Adresse und die Betriebsstellennummer der durch die Agentur genutzten Computer-Reservierungssysteme (CRS) mitzuteilen.

6.6. Die Agentur ist verpflichtet, ihre Bankverbindungsdaten vollständig anzugeben und aktuell zu halten. Hierzu gehören die Angaben zur IBAN und BIC (Swift) sowie sämtliche SEPA-relevanten Daten.

6.7. Soweit die Agentur einen Wechsel der Kontoverbindung vornimmt, hat sie dies GOLF GLOBE unverzüglich, mindestens jedoch 10 Werktage vor dem Änderungstermin mitzuteilen.

6.8. Im Falle eines Inhaberwechsels verbleibt die Haftung für sämtliche Verbindlichkeiten der Agentur zunächst bei der zuletzt an GOLF GLOBE im Rahmen des Agenturverhältnisses bekannt gegebenen Inhaberschaft und geht erst zu dem Zeitpunkt auf die neue Inhaberschaft über, zu dem GOLF GLOBE den Inhaberwechsel z.B. im Wege der Zeichnung einer rechtsverbindlichen Übernahmeerklärung durch GOLF GLOBE oder Umschreibung der Agentur auf die neue Agentur, akzeptiert hat.

7. Benutzung von Marken und Logos durch die Agentur

7.1. Die Nutzung von Marken, Logos und sonstigen geschäftlichen Kennzeichen der GOLF GLOBE durch die Agentur setzt ein gültiges Agenturverhältnis mit GOLF GLOBE voraus und ist beschränkt auf die Nutzung zur Bewerbung von eigenen Leistungen von GOLF GLOBE. Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die Nutzung zu anderen als den vorgenannten Zwecken bzw. die Nutzung von Marken, Logos und geschäftlichen Kennzeichen anderer GOLF GLOBE Unternehmen ist ausdrücklich untersagt und bedarf der jeweils gesonderten vorherigen schriftlichen Zustimmung von GOLF GLOBE. Die GOLF GLOBE behält sich vor, das Nutzungsrecht der Agentur jederzeit für die Zukunft zu widerrufen.

7.2. Die Agentur verpflichtet sich, bei Beendigung des Agenturverhältnisses alle im Rahmen der zulässigen Nutzung nach Ziffer 7.1 entstandenen Rechte an – auch nur verwechslungsfähigen und/oder der tatsächlichen Marke angelehnten – Wort und/oder Bildmarken, Domains und sonstigen Kennzeichen mit dem Bestandteil GOLF GLOBE oder mit geschäftlichen Kennzeichen von GOLF GLOBE nach Aufforderung mit sämtlichen und ausschließlichen Nutzungsrechten nach Wahl von GOLF GLOBE auf GOLF GLOBE oder einem von GOLF GLOBE zu benennenden Dritten zu übertragen oder dauerhaft löschen zu lassen.

8. Vereinbarung zum Datenschutz

8.1. GOLF GLOBE erhebt, speichert und verarbeitet zum Zwecke dieser Vereinbarung Daten über die Agentur, ihren Betrieb und über die für das Vertragsverhältnis maßgeblichen Umstände. Die Agentur erklärt sich mit dieser Erhebung, Speicherung und Verarbeitung einverstanden.

8.2. GOLF GLOBE ist berechtigt, zum Zwecke dieses Vertrages und für die Dauer dieses Vertrages die Daten der Agentur an Dritte (z.B. Dienstleister) weiterzugeben. Die Agentur erklärt zur Weitergabe ihr Einverständnis.



9. Gültigkeit dieser Agenturbedingungen

Die Agenturbedingungen gelten jeweils bis zum Zugang neuer Agenturbedingungen (Post, E-Mail, Fax). Mit Zugang neuer Agenturbedingungen verlieren die jeweils vorherigen Agenturbedingungen ihre Gültigkeit.

10. Dauer bzw. Beendigung des Agenturvertrages

10.1. Das Agenturverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit und kann von der Agentur jederzeit durch Mitteilung beendet werden.

10.2. Von GOLF GLOBE kann das Agenturverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten beendet werden.

10.3. Sobald eine Agentur mindestens zwei volle Jahre als Agentur bei GOLF GLOBE geführt wird und keine Umsätze getätigt hat, erlischt das Agenturverhältnis automatisch. Die Zusammenarbeit kann dann im Rahmen einer neuen Agenturbeantragung wieder aufgenommen werden.

10.4. Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grunde mit sofortiger Wirkung bleibt beiden Vertragsparteien vorbehalten. Ein wichtiger Grund für GOLF GLOBE ist insbesondere, wenn die Agentur gegen das Unter- buchungs- bzw. Unteragenturverbot (Ziffer 2.1 der Agenturbedingungen) verstößt, Kundengelder entgegen der Vereinbarung selbst vereinnahmt, in Zahlungsschwierigkeiten gerät oder aus sonstigen Gründen nicht mehr die ordnungsgemäße Betreuung und Beratung der Kunden sowie die Abwicklung der Buchungen gewährleistet ist. Das Vorliegen eines wichtigen Grundes wird unterstellt, wenn im Zeitraum eines Touristikjahres mehr als eine Abbuchung im Bankabbuchungsverfahren nicht eingelöst wird.

10.5. GOLF GLOBE kann das Agenturverhältnis beenden, wenn GOLF GLOBE aufgrund einer Änderung in der Geschäftsführung, der Inhaber- oder Gesellschafterverhältnisse der Agentur eine Fortsetzung des Agenturverhältnisses objektiv nicht zuzumuten ist.

10.6. GOLF GLOBE kann das Agenturverhältnis mit sofortiger Wirkung sperren, wenn wichtige Gründe vorliegen. Bei einer Sperrung wird das Agenturverhältnis zunächst vorübergehend geschlossen. Die Öffnung der Agentur steht im Ermessen von GOLF GLOBE. Sollte nach 1 Monat die Gründe, die zur vorläufigen Sperrung geführt haben, nicht ausgeräumt sein, behält sich GOLF GLOBE die Kündigung aus wichtigem Grund vor.

10.7. Wichtige Gründe für eine Sperrung liegen unter anderem vor, wenn die Agentur Rücklastschriftgebühren nicht ausgleicht, eine geforderte Sicherheit nicht binnen zwei Wochen erbringt, wiederholt anstelle der Kundendaten Daten Dritter – beispielsweise der Agentur – einträgt oder wiederholt die Verwendung von Kreditkarten Dritter oder der Agentur anstelle der Kreditkarte des Kunden verwendet.

10.8. Diese Agenturbedingungen wie auch die Provisionsregelung können jederzeit den Marktgegebenheiten angepasst werden. Die Änderung erfolgt durch schriftliche Bekanntgabe per Telefax, E-Mail oder auf dem Postweg. Soweit die Agenturbedingungen seitens GOLF GLOBE geändert werden und die Agentur die Änderung der Agenturbedingungen nicht akzeptieren möchte, kann die Agentur dies binnen 10 Tage schriftlich anzeigen und das Agenturverhältnis beenden. Für bereits bestehende und getätigte Buchungen bleiben insoweit die Agenturbedingungen dann unverändert.

11. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

11.1. Sofern es sich bei den Parteien um Kaufleute handelt oder für den Fall, dass die Agentur keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat bzw. für den Fall, dass die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht bekannt ist, wird als ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der GOLF GLOBE vereinbart.

11.2. Als anzuwendendes Recht wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland vereinbart.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, den Agenturvertrag gelesen und verstanden zu haben sowie diesen anzuerkennen:

(Datum)

(Unterschrift Reisebüro)

(Datum)

(Unterschrift GOLF GLOBE)



© Urheberrechtlich geschützt: TourLaw - Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, München | Stuttgart, 2017-2023

Stand: September 2023

GOLF GLOBE Travel GmbH

Sitz: Roscherstr. 12, 30161 Hannover

Handelsregister: Amtsgericht Hannover

HRB 215221

Geschäftsführer: Mario Schomann

Tel.: +49 511 300 320 - 0 ; Fax: +49 511 300 320 - 99

E-Mail: info@golfglobe.com

Homepage: www.golfglobe.com

Bedingungen zur Teilnahme am GOLF GLOBE Fairway Club

Anlage zum Agenturvertrag mit der GOLF GLOBE Travel GmbH

Diese Bedingungen beziehen sich auf den Agenturvertrag des Reisebüropartners mit der GOLF GLOBE Travel GmbH (nachstehend „GOLF GLOBE“).

Ergänzend zum bestehenden Agenturvertrag der GOLF GLOBE Travel GmbH werden folgende Zusatzbedingungen zum freiwilligen und kostenfreien Vorteilsprogramm GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB getroffen:

1. Sonderleistungen des GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB

1.1 Als Mitglied im GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB erhält die Agentur diverse Vorteilsleistungen, darunter derzeit folgende:

- ERFOLGS-PLUS – erhöhte Basis- und Super-Provision auf GOLF GLOBE Travel Buchungen
- SERVICE-PLUS - Priorisierte Erreichbarkeit des GOLF GLOBE Experten-Teams
- WISSENS-PLUS - exklusiver CLUB Bereich im Intranet
- ERLEBNIS-PLUS - Einladung zu exklusiven Fam Trips & Veranstaltungen
- ONLINE-PLUS - Social Media & Vermarktungs - Unterstützung
- PARTNER-PLUS – attraktive Vorteilsbedingungen unserer Partner

1.2 GOLF GLOBE behält sich vor, die Sonderleistungskonditionen ständig, auch unterjährig, an Marktgegebenheiten anzupassen. Insofern wird auf die Regelung in Ziffer 10.8. der aktuellen Agenturbedingungen verwiesen. Der Änderungsvorbehalt gilt nicht für nachstehende Provisionskonditionen gem. Ziffer 1.4.

1.3 Die jeweils aktuellen Leistungskonditionen sind unter folgendem Link abrufbar:
<https://golfglobe.reisen/teilnahmebedingungen-fairway-club/>

1.4 Provisionskonditionen: Mitglieder des GOLF GLOBE FAIRWAY CLUBS erhalten Sonderprovisionskonditionen, die im GOLF GLOBE Intranet jeweils für das aktuelle Geschäftsjahr kommuniziert werden:

- **Ermittlungszeitraum:** vom 01.10. eines jeden Kalenderjahres bis zum 30.09. des jeweils folgenden Kalenderjahres in der Mitgliedschaftssaison. Der erste Ermittlungszeitraum für Mitglieder erfolgt in der Saison 2023/2024.
- **Ermittlungsgrundlage:** für GOLF GLOBE im Ermittlungszeitraum vermittelte provisionsfähige Umsätze (Veranstalter-Bruttoabreiseumsätze gem. Ziffer 5 der Agenturbedingungen).
- **Fälligkeit:** Die Superprovision wird ggf. spätestens bis zum 31.12. nach Ablauf des Ermittlungszeitraums zur Zahlung an das Reisebüro fällig.

2. Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB; Dauer und Ende der Mitgliedschaft

2.1 Um sich als Mitglied im GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB zu qualifizieren, muss das Reisebüro im Verlauf der jeweiligen Vorsaison (01.10. eines jeden Kalenderjahres bis 30.09. des Folgejahrs) einen provisionsfähigen Mindestumsatz bei GOLF GLOBE (Veranstalter-Bruttoabreiseumsätze auf GOLF GLOBE - Reisen) erzielt haben. Die Erreichung des vorgenannten Zielumsatzes berechtigt das Reisebüro jedoch keinesfalls automatisch zur Teilnahme im GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB. Im Übrigen wird auf Ziffer 2.2 verwiesen.

2.2 Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. Die Auswahl der Mitglieder im GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB erfolgt im alleinigen Ermessen von GOLF GLOBE.

- 2.3 Mitgliedschaften im GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB werden jeweils nur für eine Saison (01.10. eines jeden Kalenderjahres bis 30.09. des Folgejahrs) vergeben. Die Vergabe erfolgt erstmals für die Saison 2023/2024 für den Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024.
- 2.4 Sofern das Reisebüro im Verlauf einer Saison Mitglied im GOLF GLOBE FAIRWAY CLUB war und GOLF GLOBE das Mitglied nicht bis spätestens zum Ende der jeweiligen Saison (bis 30.09.) über die Fortsetzung der Mitgliedschaft informiert hat, endet die Mitgliedschaft automatisch mit Ablauf der Saison. Mit dem Ende der Mitgliedschaft des Reisebüros erlöschen alle Rechte des Reisebüros aus der Mitgliedschaft in Bezug auf die folgenden Saisonen.